МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 03 дугаар сарын 05 № 4/06 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
Д.СУМЬЯАБАЗАР ТАНАА

Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын нэр бүхий есөн албан хаагчдаас Комисст ирүүлсэн "... ажлын байрны дарамтад өртөж байна" гэх гомдлын мөрөөр тус байгууллагад Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгах, илэрсэн нөхцөл байдлыг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн, ажлын аргачлал, хяналт шалгалтын хүрээнд явуулах үйл ажиллагааг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Гишүүн Д.Сүнжидийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр баталсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсан.

Хяналт шалгалтыг тус төвийн албан хаагчдаас санал асуулга авах, ярилцлага хийх, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, хамаарах судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан болно.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн цаашид гарч болзошгүй хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хяналт шалгалтын явцад байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулж буй дүрэм, журам, нууцад үл хамаарах тушаал, шийдвэрт дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн зохицуулалтыг тусгаагүй байсан. Харин энэхүү хяналт шалгалт эхлүүлсний дараа буюу 2020 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр Хөдөлмөрийн дотоод журамд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр 7.2.12-т "Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах" хэмээн ерөнхий тусгасан байна.

Иймд Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт "хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах", мөн зүйлийн 11.4.2 дахь заалт "бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх", мөн зүйлийн 11 дүгээр зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана" гэж заасныг нарийвчлан тусгах, түүнд хяналт тавьж ажиллах;

2.Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын даргын 2020 оны А/01, А/18, А/37 дугаартай тушаалаар тус тус Нийслэлийн Засаг даргын "2019 оны 1235 дугаар захирамжаар

батлагдсан "бүтэц, орон тооны хязгаар"-т багтааж нэг жилийн дотор 3 удаа газрын бүтэц, орон тоог шинэчилж, бүтцийн өөрчлөлт болгоноор 2-3 албан тушаалын орон тоог /ахлах аудитор, аудиторын тоо/, албан тушаалын зэрэглэлийг өөрчилсөн нь тухайн үеийн байгууллагын дарга болгон өөрсдийн дур зоргоор, тодорхой нэр бүхий хүнд зориулж өөрчилсөн байна гэж үзэхээр байна.

Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад "ард түмэндээ үйлчлэх", 7.1.4 дэх заалтад "мэргэшсэн тогтвортой байх", 7.1.7 дэх заалтад "ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх" зарчмыг тус тус төрийн албанд баримтлахыг, 37 дугаар зүйлийн 37.1.1 дэх заалтад "Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх", 37.1.12 дахь заалтад "төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүйгээр чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэх" нийтлэг үүрэгтэй болохыг заасан атал ийнхүү ойрхон хугацаанд бүтцийг өөрчилж байгаа нь тухайн байгууллагын хэвийн, тогтвортой үйл ажиллагааг алдагдуулж, албан хаагчдыг сэтгэл санааны дарамтад оруулж, ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж, төрийн албанд итгэх итгэл алдагдах нөхцөл байдал үүсэх үндэслэлтэй.

Иймд төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг алдагдуулахгүй, хуульд зааснаас бусад тохиолдолд шаардлагагүй бүтцийн өөрчлөлт хийхгүй байх, албан хаагчийг хууль бусаар төрийн албанаас халах, шилжүүлэх, сэлгүүлэх, албан тушаал бууруулахгүйгээр хуулийг биелүүлж ажиллах;

3.Шалгалтын явцад байгууллагын ажилтан албан хаагчидтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад "удирдлагын зүгээс албан хаагчдыг шинэ, хуучин гэж ялгаа гаргаж, урьд нь өөр байгууллагад ажиллаж байснаар ялгаварлан гадуурхах үзэл гаргадаг, өмнөх ба одоогийн дарга нар албан хаагчдаа 2 талцуулсан. Тиймээс өөр өөрсдийн талын гэх албан хаагчийг үнэлэх хандлагатай байдаг" гэх тайлбарыг өгсөн байна.

Мөн тус байгууллагын албан хаагчдаас авсан судалгаагаар Танай байгууллагад хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс угсаа, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг баримжаа, үзэл бодлоор ялгаварлах хязгаарлах, давуу байдал тогтоох үйлдэл гарч байсан уу? гэсэн асуултад 17 хүн буюу 65.4% нь тийм, 9 хүн буюу 34.6% үгүй гэж хариулсан байна. Удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхаж байсан уу? гэх асуултад 13 хүн буюу 50 хувь нь "тийм", 13 хүн буюу 50 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байна. Нэр бүхий албан хаагчдаас ирүүлсэн гомдол, ганцаарчилсан ярилцлагын үеэр дарга тухайлан дуудаж уулздаг, чанга, өндөр загнасан дуугаар харилцдаг, ажлаа өг гэж шахдаг, зарим мэдээллийг албан хаагчдад жигд хүргэдэггүй, цалингийн шатлалыг хуульд заасан шалгуур хангасан байхад нэмдэггүй, ажилласан жилээр ялгаварлан гадуурхдаг, нүүр нүд рүү хуруугаараа чичилж зохисгүй харьцдаг зэрэг асуудлыг нэрлэсэн байна. Нэр бүхий албан хаагчийн ирүүлсэн гомдол, бусад албан хаагчдын тайлбараас үзэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй албан хаагчийг түүгээр нь ялгаварлан гадуурхсан үйлдлийг байгууллагын удирдлагаас гаргасан байж болзошгүй байна.

Иймд Төрийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.4 дэх хэсэгт заасан "Төрийн тухайн албан тушаалд тавих шаардлагыг хангасан иргэний төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх эрхийг үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын харьяаллаар ялгаварлаж үл болно", 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтад заасан "албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамтлах,

хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг хориглоно", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт заасан "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно", Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалтад заасан "хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцоход аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахыг үл тэвчих" гэсэн хуулийн заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн харилцаанд хууль зүйн үндэслэлгүйгээр давуу байдал тогтоох, ялгаварлан гадуурхах явдлыг гаргуулахгүй байх, төрийн албан хаагчийн хууль тогтоомжийг сахин биелүүлж ажиллах талаар тодорхой арга хэмжээ авч, удирдах албан тушаалтан, албан хаагчдад сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах;

4.Тус байгууллагын албан хаагчдаас авсан судалгаагаар та хөдөлмөрийн аятай таатай нөхцөлөөр хангагдсан орчинд ажилладаг уу? гэсэн санал асуулгад 8 хүн буюу 30.7%, "тийм", 18 хүн буюу 69.3% "үгүй" гэж хариулсан байна. Таны цалин, хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг үндэслэлгүйгээр хассан тохиолдолд байгаа эсэх? гэсэн асуулгад 18 хүн буюу 69.2% нь тийм, 8 хүн буюу 30.8% нь гэж хариулсан байна.

Нэр бүхий албан хаагчдаас ирүүлсэн гомдол, ганцаарчилсан ярилцлагын үеэр албан хаагчдын зүгээс төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгохдоо хугацаанд нь олгодоггүй талаар дурдсан, Комисст хандаж гомдол гаргасаны дараа албан тушаалын зэрэг, дэв, нэмэгдэл олгуулахаар албан бичиг явуулж, шийдвэрлүүлсэн асуудал байна.

Иймд Төрийн албаны тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1.1 дэх заалтад "албан тушаалд тавигдах шаардлага болон ажиллах нөхцөл, албан тушаалын чиг үүрэг, эрх хэмжээг тогтоосон албан тушаалын тодорхойлолттой тухайн албан тушаалд томилогдмогц албан ёсоор танилцах, түүнийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхийг шаардах" нь төрийн албан хаагчийн нийтлэг эрх, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйл 5.2 дахь хэсэгт заасан "Ажил олгогч нь ажилтныг ажлаар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирсон цалин хөлс олгох, энэ хууль болон хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй", Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам"-д тус тус заасны дагуу зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийн болзол журмыг хангасан албан хаагчдад тухай бүрт нь зэрэг дэвийг олгох, албан хаагчдын цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг хууль, журмын дагуу олгох;

5.2020 онд Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын Аудит, хяналт шалгалтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан Д.Үүрийнтуяа нь ажлаас үндэслэлгүй халагдсан асуудлаар Төрийн албаны зөвлөл, Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хандаад байгаа тухай гомдол ирүүлжээ. Энэ талаар Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын даргын ирүүлсэн тайлбар, түүнд хавсаргасан баримт, материалыг судлахад Аудит, хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга Ч.Гүрбазарыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны Б/05 дугаар тушаалаар газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Я.Сарансүх ажлаас чөлөөлж, уг албан тушаалд Д.Үүрийнтуяаг 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Б/08 дугаар тушаалаар томилсон байна. Газрын дарга Б.Жавзан нь 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/03 тушаалаар хэлтсийн дарга Д.Үүрийнтуяаг ажлаас чөлөөлж, 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/04 тушаалаар Ч.Гүрбазарыг ажилд эгүүлэн томилжээ. Өмнө нь Ч.Гүрбазар нь 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс ажиллаж байгаад 2020 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/25 тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдсөн бөгөөд ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлөгдсөн гэдэг үндэслэлээр Төрийн албаны зөвлөл, Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд ханджээ. 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн

128/ШШ2020/0738 дугаар Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрээр Ч.Гүрбазарын Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын Аудит, хяналт шалгалтын хэлтсийн даргаар эгүүлэн тогтоолгох нэхэмжлэлийг шийдэхдээ Төрийн албаны тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.2 дахь хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дахь заалтыг уг байгууллага хэрхэн хангасан нь тодорхой бус тул Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.11 дэх заалтыг баримтлан дахин шинээр акт гаргах хүртэл гурван сарын хугацаагаар түдгэлзүүлж шийдвэрлэжээ. Нийслэлийн Дотоод аудитын газраас энэхүү шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлийг хэрхэн биелүүлж, нөхцөл байдлыг хэрхэн тогтоож, тодорхойлсны үндсэн дээр газрын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/04 дугаар тушаалаар Ч.Гүрбазарыг албан тушаалд эгүүлэн томилох тушаал гаргасан нь тодорхойгүй байна.

Иймд Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.1 дэх заалтад "Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх", Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1 дэх заалтад "хуульд үндэслэх", 4.2.5 дахь заалтад "зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх" захиргааны үйл ажиллагааны зарчмыг захиргааны байгууллагаас тус тус баримтлах, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх заалтад "захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд хамаарах бодит нөхцөл байдлыг тогтоох"-оор заасныг тус тус баримталж, шийдвэр гаргах аливаа ажиллагааг хуульд нийцүүлэх;

Түүнчлэн Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт заасны дагуу "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хууль бусаар төрийн албанаас чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөн, халсныг төрийн албаны төв байгууллага, эсхүл шүүх тогтоосон бол төрд учруулсан хохирлыг уг шийдвэрийг гаргасан буруутай албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлэх" хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах;

6.Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга Б.Жавзанд холбогдуулж 6 албан хаагч, Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын даргын үүргийг 2018-2020 онд түр орлон гүйцэтгэж байсан, Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Я.Сарансүхэд холбогдуулж 2 албан хаагч, тухайлан даргын нэр заагаагүй байдлаар 1 гомдлыг тус тус Комисст ирүүлжээ.

Төрийн албаны тухай хуулийн 5 дугаар 5.1 дэх хэсэгт "Төрийн албаны эрхэм зорилго нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг чандлан баримталж, үндэсний язгуур ашиг сонирхолд захирагдан ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр зүтгэхэд орших" гэж заасан байна. Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын талцаж хуваагдсан соёл, бусдыгаа хүлээн зөвшөөрөхгүй хандлага нь тухайн байгууллагын төрийн тодорхой зорилт, чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, ... хуульд заасан чиг үүрэг, албаа хэвийн үргэлжлүүлэх, албан хаагчдаас өдөр тутмын ажлаа хэвийн гүйцэтгэх, ажлын гүйцэтгэл, бүтээлч ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар үүсгэх нөхцөл байж болзошгүй байна.

Мөн Аудитын газрын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/23 тушаалаар баталсан Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд байсан ахлан нягтлан бодогч Б.Сэргэлэн нь ажлаас гарсан боловч энэ бүрэлдэхүүнийг дахин шинэчлэн батлаагүй байна.

Иймд Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, ялангуяа Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын 2020 оны А/28 тушаалын хавсралтаар баталсан Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын удирдах албан тушаалтанд тусгайлан,

мөн бусад албан хаагчдад зориулан ёс зүйн асуудлаар сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах, байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах;

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 15 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Төрийн албаны зөвлөл, гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД